الرد) سواء قبضها أولم يقبضها وسواء كانت مكيلا أوموزونا أوغيرهما ووجه ذلك ان الموصى به دخل فى ملك الموصى له بمجرد قبوله للوصية فلم يملك رده كرده لسائر املاكه (وتدخل فى ملكه قهرا عليه (من حين قبوله فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك) أى قبل القبول (ف) هو (للورثة وتبطل الوصية بـ) وجود واحد من (خمسة أشياء) الاول ما أشار اليه بقوله (برجوع الموصى بقول) كقوله رجعت فى وصيتى أوقال أبطلتها أوقال رددتها أوغيرتها أوفسختها (أوفعل يدل عليه) أى على الرجوع كما اذا باع ماوصى به أووهبه أورهنه أوعرضه لهما أووصى ببيعه أوعتقه أوهبته أوكاتبه أودبره أوخلطه بمالا يتميز أو طحن الحنطة أوخبز الدقيق أونسج الغزل أوضرب النقرة دراهم أوذبح الشاة الثانى ما أشار اليه بقوله (وبموت) أى وتبطل الوصية بموت (الموصى له قبل) موت (الموصى) الثالث ما أشار اليه بقوله (و بقتله) أى الموصى له (للموصى) الرابع ما أشار اليه بقوله (وبرده) أى رد الموصى له (للوصية) بعد موت الموصى الخامس ما أشار اليه بقوله (و بتلف العين المعينة الموصى بها)

*(باب) حكم (الموصى له) *

(تصح الوصية) من كل من تصح وصيته (لكل من يصح تمليكه) من مسلم وكافر قال فى التنقيح مطلقا ان كان معينا والا فلا قطع به الحارثى وغيره انتهى (ولو مرتدا أوحربيا أو) كان الموصى له (لايملك كحمل) فرس زيد (وبهيمة) عمرو ولولم يقبل زيد وعمرو ماوصى به لفرسه (ويصرف) أى الموصى به (فى علفها) أى الفرس أوالبهيمة لان الوصية له فامر بصرف المال فى مصلحته فان ماتت الفرس فالباقى للورثة كما لورد الموصى له (وتصح) الوصية (للمساجد) وتصرف فى مصالحها عملا بالعرف ويصرفه الناظر الى الاهم فالاهم والاصلح باجتهاده (والقناطر ونحوها) كالثغور (و) تصح الوصية (لله ورسوله) صلى الله عليه وسلم (وتصرف) هذه الوصية (فى المصالح العامة) يعنى مصرف الفىء (وان أوصى باحراق ثلث ماله صح وصرف فى تجمير) أى تبخير (الكعبة وتنوير المساجد و) ان أوصى (بدفنه) أى ثلث ماله (فى التراب صرف فى تكفين الموتى و) ان أوصى (برميه) أى ثلث ماله (فى الماء صرف فى عمل سفن للجهاد ولا تصح) الوصية (لكنيسة أو بيت نار) ولو كان من أماكن الكفر سواء كانت الوصية ببنائهما أو بشئ يتفق عليهما لان ذلك معصية فلم تصح الوصية بها كما لو أوصى بعبده أو أمته للفجور أو بشراء خمر يتصدق بها على أهل الذمة (أو كتب التوراة والانجيل) يعنى انه لاتصح الوصية بذلك لانهما منسوخان وفيهما تبديل والاشتغال بهما غير جائز (أوملك) بفتح اللام أحد الملائكة (أوميت) يعنى ان الوصية لاتصح للملك ولا للميت لانهما لايملكان أشبه مالو اوصى لحجر أونحوه من الجمادات (أوجنى ولا) تصح الوصية (لمبهم كاحد هذين فلو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لاتصح كان الكل لمن تصح له) كمن وصى لزيد ولجبريل عليه السلام بثلث ماله أولزيد ولحائط فلزيد الثلث لان من شركه فيه لايملك فلم يصح التشريك ولو وصى لزيد ولرسول الله صلى الله عليه وسلم بثلث ماله قسم بينهما نصفين ويصرف مال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المصالح العامة كما لو وصى لله تعالى ولزيد (لكن لو وصى لحى وميت) يعلم موته أولا (كان للحى النصف فقط) من الوصية لانه أضاف الوصية اليهما فاذا لم يكن أحدهما محلا للتمليك بطلت الوصية فى نصيبه